

1912.

Na osnovu člana 268 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/20, 146/21 i 04/24), člana 38 stav 1 tačka 2 i 14 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG") br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/12 i 84/22), člana 7 stav 1 Odluke o proglašavanju kategorije, granica, statusa i režima zaštite u Spomeniku prirode "Đalovića klisura" ("Sl. list CG - Opštinski propisi") br. 19/24 i 25/24), člana 46 stav 1 tačka 2 i 14 Statuta Opštine Bijelo Polje (Sl. list CG - Opštinski propisi, br. 19/18), Skupština opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj dana 27.12.2024. godine, donijela je

ODLUKA

o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Agencija za upravljanje prirodnim dobrima opštine Bijelo Polje"

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 066/24 od 31.12.2024)

NAPOMENA IZDAVAČA:

Tekst propisa je preuzet iz elektronskog izdanja Službenog lista Crne Gore br. 66 od 31.12.2024. godine, objavljenog na sajtu Službenog lista 10.01.2025. godine.

Tačan broj strane i datum objavljivanja pomenutog Službenog lista biće ažuriran po objavljivanju njegove štampane forme.

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom osniva se društvo sa ograničenom odgovornošću "Agencija za upravljanje prirodnim dobrima opštine Bijelo Polje", Bijelo Polje (u daljem tekstu Društvo), i uređuje: naziv i sjedište Društva, osnivač, djelatnost, osnivački ulog, upravljanje i zastupanje, vrsta i obim odgovornosti, ovlaštenja u pravnom prometu sa trećim licima, sticanje, raspodjela dobiti i snošenje rizika, zaštita životne sredine i druga pitanja od značaja za osnivanje Društva.

Član 2

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II OSNIVAČ, NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3

Osnivač Društva je Opština Bijelo Polje, matični broj 02003554 (u daljem tekstu: Osnivač).

Član 4

Naziv Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Agencija za upravljanje prirodnim dobrima opštine Bijelo Polje".

Skraćeni naziv Društva je: DOO "Agencija za upravljanje prirodnim dobrima Bijelog Polja".

Član 5

Sjedište Društva je u Bijelom Polju, Ulica Slobode br. 5.

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 6

Društvo obavlja poslove:

91.04 - Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i nacionalnih parkova

Djelatnost nacionalnih parkova (prirodnih rezervata), uključujući zaštitu divljači.

Društvo ima pravo i obaveze da:

- donosi godišnje programe upravljanja i akta o unutrašnjem radu i službi zaštite;
- obezbijedi službu zaštite;

- donosi finansijske planove zaštite i razvoja područja;
- donosi godišnje planove razvoja i obuke kadrova.
- obezbjeđuje sprovođenje mjera zaštite prirode u skladu sa ciljevima zaštite, zonama i režimima zaštite;
- čuva, unapređuje i promoviše zaštićena područja i/ili područja ekološke mreže;
- obilježava zaštićena područja i/ili područja ekološke mreže;
- osigurava nesmetano odvijanje prirodnih procesa i održivog korišćenja zaštićenih područja i/ili područja ekološke mreže;
- prati stanje u zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže i dostavlja podatke organu uprave;
- dostavlja godišnje izvještaje organu lokalne uprave o realizaciji plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, odnosno godišnjih programa upravljanja, sprovedenim mjerama i finansijskim sredstvima utrošenim za sprovođenje mjera;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i aktom o osnivanju.

Član 7

Pored djelatnosti iz člana 6 ove odluke Društvo obavlja i djelatnosti koje se utvrđuju Statutom.

Za djelatnosti iz stava 1 ovog člana, Društvo je obavezno voditi posebnu knjgovodstvenu evidenciju.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 8

Osnovni kapital Društva predstavlja:

- novčani ulog u iznosu od 1 euro.

Osnivač će uplatiti Društvu novčani ulog u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o osnivanju Društva. Osnovni kapital iz stava 1 ovog člana je imovina Osnivača.

Član 9

Finansiranje društva obezbjeđuje se iz:

- Sopstvenih prihoda Društva;
- Budžeta Osnivača, u skladu sa godišnjim programom i planom upravljanja;
- Naknada za korišćenje zaštićenih prirodnih dobara;
- Donacija;
- Drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Član 10

Za korišćenje zaštićenih prirodnih dobara, pravno ili fizičko lice plaća naknadu Društvu i to za:

- Ulazak u zaštićeno prirodno dobro;
- Pružanje usluga posjetiocima (korišćenje vodiča, razgledanje prirodnjačke zbirke, parkiranje, kampovanje, korišćenje informativno-edukativnog materijala);
- Ugostiteljske, prodajne, smještajne i infrastrukturne objekte (restorane, bungalove, privremene objekte, reklame, trafostanice, korišćenje zemljišta za održavanje sportskih i drugih manifestacija);
- Iznajmljivanje i/ili korišćenje objekata i prostorija upravljača;
- Korišćenje znaka zaštićenog prirodnog dobra;
- Organizovano posmatranje divljih životinja;
- Snimanje igranih i komercijalnih filmova, spotova i reklama;
- Iznajmljivanje sredstava i opreme za sport i rekreaciju;
- Druge radnje, aktivnosti i djelatnosti u skladu sa zakonom.

Visinu, način obračuna i plaćanja naknade iz stava 1 ovog člana utvrđuje Društvo, uz prethodnu saglasnost Osnivača.

V UPRAVLJANJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 11

Društvom upravlja Savjet, na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom, ovom Odlukom i Statutom Društva.

Član 12

Osnivač Društva:

- daje saglasnost na Statut Društva;
- daje saglasnost na statusne promjene Društva;
- imenuje i razrješava članove Savjeta;
- daje saglasnost na odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora;
- daje saglasnost na godišnji program rada Društva;
- razmatra i usvaja godišnji izvještaj o radu Društva;
- daje saglasnost na promjenu naziva, djelatnosti, sjedišta i osnovnog kapitala Društva;
- donosi odluku o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitaka;
- donosi odluku o promjeni oblika, restrukturiranju i dobrovoljnoj likvidaciji Društva;
- daje saglasnost na cjenovnik usluga Društva;
- donosi druge odluke u skladu sa Statutom Opštine.

Član 13

Organi društva su Savjet i izvršni direktor.

Savjet ima predsjednika.

Predsjednika Savjeta biraju članovi iz svog sastava.

Izvršnog direktora imenuje Savjet na osnovu javnog oglašavanja.

Postupak javnog oglašavanja za imenovanje Izvršnog direktora sprovodi Savjet.

Član 14

Savjet je organ upravljanja Društvom.

Članovi Savjeta vrše svoju funkciju u interesu Društva i postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Savjet se sastoji od tri člana,

Savjet punovažno zasijeda i donosi odluke većinom ukupnog broja članova Savjeta.

Članovi Savjeta imenuju se na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Članovima Savjeta pripada naknada za rad.

Iznos naknade iz stava 6 ovog člana utvrđuje se u skladu sa odlukom Skupštine Opštine.

Član 15

Savjet u funkciji upravljanja vrši sve obaveze u skladu sa zakonom, a naročito:

- donosi Statut i druga akta Društva u skladu sa zakonom;
- imenuje i razrješava izvršnog direktora, uz saglasnost Osnivača.
- utvrđuje poslovnu politiku Društva i donosi akta za njeno izvršavanje;
- usvaja godišnji program rada Društva;
- usvaja planove i programe iz oblasti za koje je Društvo osnovano;
- usvaja godišnji finansijski iskaz i izvještaj o radu Društva;
- predlaže Osnivaču smanjenje i povećanje osnovnog kapitala;
- predlaže Osnivaču raspodjelu dobiti i pokriće gubitaka;
- utvrđuje cjenovnik usluga i
- vrši druge poslove utvrđene zakonom, ovom odlukom i Statutom.

Član 16

Izvršni direktor je organ rukovođenja Društvom.

Mandat izvršnog direktora traje četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Uslovi za izbor Izvršnog direktora utvrđuju se Zakonom i Statutom društva.

Član 17

Izvršni direktor odgovara za zakonitost, ekonomičnost i efikasnost rada društva Osnivaču.

Član 18

Izvršni direktor:

- organizuje i vodi poslovanje Društva;
- zastupa i predstavlja Društvo;
- predlaže akte koje donosi Savjet i odgovoran je za sprovođenje odluka i drugih akata Savjeta;
- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom;
- odgovara za zakonitost rada Društva;
- odlučuje o drugim pitanjima vezanim za tekući rad i poslovanje Društva u skladu sa ovom Odlukom, Statutom i drugim propisima.

Član 19

Izvršni direktor dužan je da organizuje obavljanje djelatnosti kojom se osigurava bezbjednost na radu kao i da sprovede potrebne mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine, saglasno zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

VI VRSTA I OBIM ODGOVORNOSTI OVLAŠĆENJA U PRAVNOM PROMETU SA TREĆIM LICIMA, STICANJE, RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA

Član 20

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje.

Društvo odgovara za obaveze prema trećim licima, cjelokupnom svojom imovinom. Osnivač odgovara za obaveze Društva do visine svog uloga.

VII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 21

U obavljanju djelatnosti Društvo čuva i unapređuje životnu sredinu u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva tako što:

- planira, organizuje i ostvaruje zaštitu i unapređenje životne sredine u okviru donošenja i izvršavanja planova i programa rada i razvoja;
- prati stanje životne sredine i blagovremeno preduzima mjere za sprečavanje i narušavanje iste;
- objezbjeđuje zaštitu i unapređenje životne sredine od negativnog uticaja djelatnosti koje se obavljaju na terenu i u prostorijama Društva.

Član 22

Izvršni direktor Društva dužan je da preduzima mjere kojima se sprečava ugrožavanje životne sredine.

Zaposleni u Društvu dužni su da obavijeste nadležne organe o djelatnostima koje ugrožavaju životnu sredinu.

VIII POSLOVNA TAJNA

Član 23

Poslovnom tajnom smatraju se dokumenta i podaci utvrđeni posebnom odlukom izvršnog direktora u skladu sa zakonom čije bi davanje na uvid neovlašćenim licima štetilo interesima i djelatnosti Društva.

Dokumenti i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, moraju biti označeni kao poslovna tajna. Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi zaposleni, bez obzira na koji način su saznali za poslovnu tajnu. Neovlašćeno saopštavanje podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva u smislu zakona i drugih propisa predstavljaju povredu radne dužnosti.

IX PRESTANAK DRUŠTVA

Član 24

Društvo prestaje u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

Član 25

Nadzor nad radom Društva vrši organ lokalne uprave nadležan za poslove ruralnog i održivog razvoja.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26

Savjet Društva imenovaće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Statut Društva donijeće se u roku od 30 dana od dana imenovanja Savjeta Društva.

Izvršni direktor će se imenovati u roku od 30 dana od dana donošenja Statuta Društva.

Do izbora Izvršnog direktora Društva, imenuje se Željko Madžgalj, spec. dizajna vizuelnih komunikacija, kao privremeni vršilac dužnosti.

V.D. direktora dužan je da obavi sve potrebne aktivnosti za upis Društva u Centralni registar privrednih subjekata u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove odluke.

Član 27

Društvo je dužno da uskladi poslovanje sa ovom odlukom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 28

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".

Broj: 02-016/24-806

Bijelo Polje, 27.12.2024. godine

Skupština Opštine Bijelo Polje

Predsjednica,

Selma Omerović, s.r.